

עין משפט
גזר מצוה

א נמי' פ"ג מהל' גירושין ה"ו טושי"ע אה"ע סי' קלג סעי' א':
יז ב מ"י פ"ד מהלכות מלוה ולוה הלכה ז סמך עשין גז טושי"ע ח"מ סימן מה סעיף א':
יח ג מ"י פ"ו מהלכות עדות הל' ח סמך עשין קמה טושי"ע ח"מ סימן מו סעיף כד נס"ח ט סעיף צ':

✠✠✠

גליון הש"ם

גב' ואיל' ובענין ע"י לקמן לג ע"א תד"ה ושמה:
שם א"ר אבא בר שילא.
בבב' הדורות בבבב' הש"ם כתב דל"ל רב:
תוס' ד"ה לבשאבבבבב וכו' ור"ת מפרש דהתם ע"י צ"ד קף קלף ע"כ מדי"ה כל קדושין קף סד ע"כ תד"ה רבי סנר:

✠✠✠

מוסף רש"י

משום בת אחותו.
האשו ופמח מזה תחתי וסך עליה שלל תתקן ויכתב לה גט בלא זמן וטוען לה ונמשעדין עליה בבית דין מולאה גיטה ואומרת גירשה הייתי ופסויה בלחמה שנה נע"ל יז ונע"י יבמות לרא'.

משום פירות.
שומן הגט ואילין אם ימסר הנבעל בפירות נכסי מלוג שלה תנבס ואם לא היה טו זמן יהיה מוכר ויחול ויכתבנבעל לדין הויא דיה על התחמוהי, שילת"ר

קודם גירושין מכרתי (גרסי' יז) דקסגר משעה שנתן עיניו בה לגרשה שוב אין לו לבעל פירות יבשות (לרא' קרי רב עליה דרא"א טובינא דחבימי. מאשר שנחמסם, אשר מתרגמין טופא, ר' אלעזר הוא ר' אלעזר בן שמוע ותלמידו של ר"ש היה דלמדיין צימות בבבב' על נחמיו (סב:) והיה שטולש שטם עד שאל ר"ע אלל רבומעי שדברוס וסנה להם, ר"מ ור' יואה ור' יוסף ור"ש ורבי אלנור בן שמוע (בתובות ט.) אשרתא דדייני.
לון חוק שמחוקין את השטר וכותבין גלברתי (בתובות כא) כמו ישר כחק, קיום השטר שכותבין דיינין גמותג תלמח הוינא ואלתא פלוני ופלוני אחתימת ידיהו ואשרתיה דיישו ואשרתיה וקיימנורי (שם שפ' וגרסי אשרתא דשטרי).
מקמי דליסהדי אחתימות ידיהו.
עד שלא העידו העדים על כתב ידם כתבו הדיינין גמותג תלמח הוינא ופסיק שטר' דנן קדמנא ואשרתיו פלוני ופלוני אחתימת ידיהו ואשרתיה וקיימנורי (שם) שטר שלהו בו ופרענו.
זו מוס, אינו חוזר ולוה בו.
אפילו טו ציוס ואנ"ג, ללאו מוקדם הוא שטמ ציוס הלוואה נכתב, שכבר נמחל שעבדור.
משפרעו בטל השטר ונמלאת מלוה

השניה מלוה על פה ואינו גובה מן הלקוחות (בתובות פה) משפרע מלוה ראשונה, ועל האחרונה לא נכתב והוא לא מלוה על פה וטורף לקוחות שלא כדין

כו:

קא פסיק ותני בו'.
הא דלא דייק^א לעיל בפרק צ' (דף ת.) גזי נכתב ציוס ונחתם בלילה משום דהכא נמי לא דייק אלא משום^ב

דכיון דכבר אשמועינן דמוקדם פסול ממילא ידעי' דלריך שיניח מקום הזמן אפילו לא הוי תני ליה דהכי נמי לא תנא לריך שיניח מקום הרי את מותרת לכל אדם:

לכשאבבבבנה
אגרשנה
אינו גב.
פירש

בקונטרס משום דהוי גט ישן וקשה דלינו גט משמע דלינו גט כלל ובגט ישן אם נתגרשה מינשא לכתחלה כדלמך לקמן בהזרק (דף עט:)

ואומר ר"ת דבגט ישן ליכא אלא ייחוד בעלמא^א והכא דכנסה גרע טפי דודאי איכא ציהא^ב ואי"ת דביצימות פ"ה (דף גב.) גרסינן אהך מילתא לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט מפני שצידו לגרשה ולפי' הקונטרס ניוסא דפי' שם דגט ישן מיהא הוי^ה * ור"ת מפרש דהתם איירי כשכתב צו^ו זמן הנתינה דלפי' גט ישן לא הוי^ה והכא כשכתב זמן^ה קודם נישואין^ה:

הבא
נמי גזירה שבא
יאמרו
גיטה קודם לבנה.
ואי"ת

מה קפידא הוא שיכתוב הסופר זמן^ט והא ליכא למיחש שיבא לגרש בגט זה אחר נישואין שהרי עדים לא יחתמו לו דחזו שהוא מוקדם ואיכא למיחש בנישואין משום פירי ואומר ר"ת^ט דכיון שראין העדים שכתב בגט ארוסתי יחתמו אחר הנשואין כי יסבדו דעודה ארוסה^א ואי"ת כשיניח מקום הזמן נמי ויכתבו זמן ציוס גרושין איכא למיחש שיאמרו גיטה קודם לבנה כיון שראין שכתבו בגט ארוסתי וסבדין שלא גיסת לו מעולם וגם יפסידו הלקוחות פירות שמכר להם הבעל שלא כדין דיאמרו ארוסה היתה ואין לו פירות וי"ל דלקוחות לא יקנו פירות אם לא יעדעו שנשואה היתה ויציאו עדים על כך וגם על צנה ידקדקו ויראלו שנתעברה לפני הזמן הכתוב בגט ויתבצר הדגזר שניסת א"ג יש לדבר קול שנישאת אלא שאין זמן הנישואין ידוע כל כך וידעו דמה שכתבו בגט ארוסתי לפי שנכתב קודם נישואין אזל אם נכתב זמן של קודם נישואין יאמרו כל שעה דגיטה קודם לבנה אזל קשה דלמה לן טעמא דגיטה קודם לבנה כיון שהיא נשואה וכתוב צו זמן של אירוסין יפסל למ"ד משום פירי כמו גט שאין צו זמן כלל שאין שום הוכחה מתוך זמן הכתוב בגט זה^א:
הבא
נמי מיחוי כשיקרא.
ואי"ת
ורצ פפי מ"ש דנקט אשרתא טפי מכל שטרות ואומר ר"י דרבותא

היא בלשרתא אע"פ שידעינן שחתימת העדים אמת ומוזמנים העדים לפניהם לקיימה:
ויאיתא
לדרב פפי.
תימה דמסיק דליתא ורב נמי לא סבר לה^א ובפרק צ' דכתובות (דף כב:) פריך מינה לרב גזי ג' שיסבדו לקיים את השטר^ה ומגינה מתוך כך דברי רב^{טו} אימא עד שלא כתבו כו' וי"ל דודאי אליבא דרב לימא והתם פריך לנישגא דקאמר משמיה דרב הונא ולא מסיים בה אמר רב ואי"ת^{טז} דלא גרים הכא^ה לדרב פפי אלא ולימא ופי' ולימא לקושיא^ה בלשרתא חיישי' למיחוי כשיקרא שהוא קיוס השטר ובפ"צ דכתובות דמייתי לה אפסקין דין דרב ציצי קאמר נמי ולימא יש לפרש כמו הכא

הוא משפרע מלוה ראשונה, ועל האחרונה לא נכתב והוא לא מלוה על פה וטורף לקוחות שלא כדין גובה מן הלקוחות (ב"ח טז.).
אבל
משום
שיקרא.
שלא נכתב על מלוה זו, לא חיישינן.
אם לא שיש בדרך ביטול שטר גמור (בתובות פה).

כל הגט פרק שלישי גימין

קשיא דר' אלעזר כו'.
רישא אוקמת כר"א ומכשיר לכתוב טופסי גיטין וסיפא פליג ואמר חוץ מגימיי נשים:
משום קטטה.
מפני התקנה דקמני לאו אהיתרא דטופסי קאי אלא אלריך שיניח קאי מפני תקנת קטטה:
ור"מ
היא.
דלא צעי כתיבה לשמה ולא לריך שיניח מקום הרי את מותרת אלא מקום

השמות לבדן משום קטטה ומקום הזמן משום מוקדם:
דאפי' טורף.
עם השמות לכתוב דכי כתיב וכתב לה אחתימת עדים קאי שהיא עיקר כתיבתו:
דקא כסיב
ומוכרי
שמו
ושמה:
ורסח
עלה.
וכי משכח לגט מזומן יהיצי ליה ניהלה:
ומעגן
ומוסיב
לה.
כשהיא מגורשת:
דאפי' טופס
לא לכתוב.
גיירה משום טורף

דאורייתא:
ל"ש
מן האירוסין.
המגרש לארוסותו לריך לכתוב זמן כשר ולא מוקדם:
למ"ד משום פירי איכא.
שלא יכתוב זמן לבו ציוס והוא יגרשנה לאחר זמן והיא טורפת מיום הכתיבה:
ארוסה
מי אית לה פירי
ולא אית לה דין פירי
הלא אינו
אוכל
פירות
אלא
משעת
תנאי
כמוזה
ואילן
הוא
מתחייב
בפרקונה
כדלמרי'
בנערה
שנתפתחה
(כתובות דף מו:.)
משום קנסה
ולא.
הכריזו לה גיטת מקום זמן לגט ארוסה:
וכא
הוא
ידענא
מאי
היא.
דמאי ולד יש לארוסה:
כיון
דשמעינא
לנא
דסינא
כצנז
גט לארוסתי.
עכשיו ולא חתנונו לה עד לאחר שאכנסנה:
אינו
גט.
דגט ישן הוא שמא תתעצר כשיכנסנה ויאמרו גיטה קודם לבנה שהיו סבורים שנתנו גט ציוס שנכתב:
הכא
נמי.
צמתני'
משום
הכי
לריך
להניח
מקום
זמן
אף
לטופס
הארוסה
שמא
יכתוב
זמן
לצו
ציוס
והוא
לא
יגרשנה
עד
לאחר
נישואין
ויאמרו
בלא
קידושין
וכתובה
נמעברה
לאחר
גירושין
ופגם
הוא
למשפחה:
פלגסא
כר' אלעזר.
פוסל בטופסי גיטין גזירה משום **טורף:**
טובינא
דחכימי.
מאשר שנחמסם:
ואפילו
בשאר
שטרות.
צמאי דפליג ר' אלעזר אדר' יהודה ואכשר בטופסי שטרות אמר רצ נמי הלכה כר"א **צתמיה:**
אשרתא.
קיוס השטר שהעדים מעדיין על כתב ידיהם **צצ"ד**
וצ"ד
כותבין
צו
צמותג
תלמח
הוינא
ואתו
פלוני
ופלוני
ואסרתי
אחתימות ידיהו
ואשרתיה
וקיימנורי
כדחוי
וחותמין:
מאלא
בלא
בשאר
שטרות
לא
אסי
א"ר
יוחנן
שטר
בשלוה
בו
ופרעו
אינו
חוזר
ולוה
בו
שכבר
נמחל
שעבדור
טעמא
דנמחל
שעבדור
אבל
משום
שיקרא
לא
חיישינן:
מתני'

מלוה ראשונה לאחר שרעון דליכא למיחש למוקדם והכי מפרשין לה בשנים אוחזין (צ"מ מ.):
שגזר נמחל שעצורו.
כשפרעו ובטל השטר ואין הקרקעות משועבדות שזו למלוה השניה שלא עליה נחתם שטר זה והויא לה מלוה על פה:
אזל
לשיקרא.
אם היה נחתם על מלוה זו אע"פ שנכתב קודם הלוואה כשר אם צו ציוס נכתב:
מתני'

דבשטרות לא חיישינן למיחוי כשיקרא דלמך רצ נחמן וכו' ודוקא (דף כא:) דאיירי בקיוס השטר פריך שפיר מינה ובפ' הכותב (שם פה.)

הא מן הנישואין לא שגא מן האירוסין צריך שיכתוב זמן בגט.
א"ר יורא אמר רבא בר שילת אמר רב הונא אמר רבא בר אבהו הלכתא כר"א פי' אמרי' עידי מסירה כתיי (והרב פי' הלכה כר"א דגוי תופס אטו טורף וצריך שיכתב כולו לשמה) קרו עליה דראי טובינא דחכימא אמר רב פפא משמיה דרבא האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמיא דליחוי שהוי חתמות ידיהו פסולה משום דמיחוי כשיקרא.
וליתא לדרב פפא דאמר רב נחמן אומר היה ר"מ אפילו מצא באשפה חתמו

מסורת הש"ם

א) [נעיל כא:] וש"נ,
ב) [נעיל ט:] וש"נ,
ג) [נעיל ח.] (ז) יצימות גב,
ד) [לקמן עט.א:] (ז) כתובות מ. כרימות יג.,
ה) כתובות כא: פה.
ויע' בטוש"ע ח"מ סימן מו סעיף כד ובש"ך,
ז) [אשרתא לזון חזוק כמו אשרו חמון כך כתב רש"י לקמן לה. ד"ה אשרי, כתובות פה. לעיל ג. כה,
ח) צ"מ ח. כתובות פה,
י) [ויע"ע מוס' יצימות גב. ד"ה לכשאכנסנה ומוס' צ"ב ד"ה ללא,]

✠✠✠

מוסף תוספות

א. הכי. מוס' הא"ש.
ב. משנה יחידה, דקתני 'מקום הזמן'. רמב"ן.
ג. שאין חוששין שמא בא עליה אלא לכחחילה. רמב"ן.
לכך אם נתגרשה בו, הושא לכחחילה. מוס' יצימות גב. ד"ה לכשאכנסנה.
ד. [לכך] אינו גט כלל. מוס' יצימות גב. ד"ה לכשאכנסנה.
ואם נשאת צמא. רש"י.
ועי' גי' רש סימן ק"צ שכתב בשעת מוס' דלכתחילה לא מנשא אלא נישא לא מלא.
ה. והכא אינו גט משום גט ישן. אבל לר"ת ז"ל קשיא, והכא אינו גט כלל קאמר. רש"י.
ו. זמן שאחר נישואין, שהוא. מוס' יצימות גב. ד"ה לכשאכנסנה.
ז. שילת בתחיד עמה אחר זמן הכתוב בגיטה, והרי זה זמן דקאמר, היינו לגרש בו לכחחילה. מוס' יצימות גב. ד"ה לכשאכנסנה.
ח. שערבו בו. מוס' צ"ב קל: ד"ה כל ט. בגט של ארוסה. מוס' הא"ש.
י. דחיישי' שמא יבא להחזיק העידים אחר נישואין ולא יחושיו להקדמת הזמן. מוס' הא"ש.
יא. ויבאו לידי פירות אינו מכירי אמר רב הונא אמר רב פפי וכו'. רש"י.
יב. ויר"ל כיון שנכתב קודם שבמסר קלא אתא לר', וידעו העידים מהי בא הגט לידה ואין לבעל להפסיד פירות רי"מ לר"ל עד שעת נתינה. מוס' הא"ש.
יג. מדרסך כר"א. רש"י.
יד. ושנים מהם מכירים חתימת ידי עדים ואחר אינו מכירי אמר רב הונא אם עד שלא חתמו מעדיין בפניו וחותמו ופריך עלה הא מכתב כתיבין והאמר רב פפי וכו'. רש"י.
טו. ורוצה ליישב דברי רב הונא אליבא דרב פפי. מוס' הא"ש.
טז. [ד]מפרשי מדרב פפי על רב פפסק כר"א. מוס' הא"ש.

✠✠✠

בבסי ר"ד

קשיא דר' אלעזר אדר' אלעזר. פי' ברישא תני דכותב תופסי גיטין ולא גזי תופס אטו טורף:
תרי תנאי אליבא דר"א: ומקום הזמן.
קפסיק ותני לא שגא אמר רבא בר שילת אמר רב הונא אמר רבא בר אבהו הלכתא כר"א פי' אמרי' עידי מסירה כתיי (והרב פי' הלכה כר"א דגוי תופס אטו טורף וצריך שיכתב כולו לשמה) קרו עליה דראי טובינא דחכימא אמר רב פפא משמיה דרבא האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמיא דליחוי שהוי חתמות ידיהו פסולה משום דמיחוי כשיקרא.
וליתא לדרב פפא דאמר רב נחמן אומר היה ר"מ אפילו מצא באשפה חתמו

ותננו לה כשר פי' דקסבר ר"מ עידי חתימה כתיי והאי וכתב לאו אכתיבת הגט קאי אלא אחתימתו. ואפילו רבנן דהיינו ר"א לא פליגי עליה דרי"מ אלא בגיטי נשים דבעיא כתיבה לשמה אבל בשאר שטרות לא דאי"ר אסי א"ר